

保全财产相关事项告知书

1. 根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条的规定，申请财产保全有错误的，申请人应当赔偿被申请人因财产保全所遭受的损失。

2. 保全裁定书中未指明具体的保全财产的，执行人员可根据申请人提供的《申请保全财产顺序选择表》中载明的申请保全的财产以及选定的先后顺序在保全裁定的财产保全数额和范围内采取保全措施。

3. 保全裁定书中未指明具体的保全财产的，申请人也未提供具体明确的被保全财产的，或虽提供但未选定申请保全财产的先后顺序的，或选定的先后顺序明显不当的，或可能存在明显超额保全等情形的，执行人员可根据方便变现处置的财产优先保全的原则进行，即以存款（数笔存款的，以无冻结的优先）、工资类固定收入、车辆（数辆车辆的，以无查封、抵押等权利负担的优先）、房地产（数处房地产的，以无查封、抵押等权利负担的优先）、有明确依据无异议的到期债权、已停产歇业企业及个体工商户的机器设备等先后顺序在保全裁定的财产保全数额内采取保全措施。

特别提醒：根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零四条的规定，提起诉讼前向人民法院申请采取保全措施的申请人在人民法院采取措施后三十日内不依法提起诉讼的，人民法院应当解除保全。

许宁锐

2024.1.9.